DECISÃO

[Fornecimento de medicamentos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
0824592-34.2019.8.15.2001
AUTOR: JULIO FELIX DA SILVA
REU: BRADESCO SAUDE S/A

Vistos etc.

Quanto à obrigação de fazer/ não fazer ou entregar coisa, INTIME-SE a parte executada, para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar sua impugnação ou efetivar as determinações impostas na sentença e transitada em julgado.

Como a presente condenação também envolve obrigação de pagar, deverá esta seguir o rito estabelecido no artigo 523, do CPC.

Após, nos moldes do art. 523, do CPC, INTIME-SE **o executado** para, no prazo de **15 (quinze) dias**, **pagar o débito** apontado no demonstrativo, **acrescido de custas**, se houver.

Advirta-se que **não ocorrendo o pagamento voluntário**, incidirão **multa de 10%** e **honorários advocatícios de 10%** (art. 523, §1º) e **havendo pagamento parcial** no prazo, a multa e os honorários incidirão **sobre o restante** (art. 523, §2º).

Transcorrido o prazo do art. 523 **sem pagamento**, **inicia-se** o prazo de **15 (quinze) dias** para o executado **apresentar impugnação**, **independentemente de penhora ou nova intimação** (art. 525, caput).

Na impugnação, poderão ser alegadas as matérias do **art. 525, §1º** (falta/nulidade de citação na revelia; ilegitimidade; inexequibilidade/inexigibilidade; penhora/avaliação; **excesso de execução**; incompetência; causas modificativas/extintivas supervenientes).

Caso o executado discorde do valor exigido, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação (art. 525, §§4º e 5º).

Diante da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que devidamente apresentado pelo impugnante os cálculos do valor que entende ser devido, e que a mesma verse exclusivamente acerca de divergência de valores, intime-se a parte exequente oportunizando que a mesma concorde com o valor apresentado, no prazo de 10 dias.

Em caso de discordância do exequente em relação à impugnação, remetam os autos à contadoria independente de nova conclusão. Com retorno dos mesmos, intime-se as partes para que se manifestem sobre os cálculos apresentados no prazo comum de 10 dias. Passado o prazo retornem os autos conclusos para sentença.

Em caso de adimplemento voluntário e integral da dívida ou não impugnada a execução ou, ainda, caso o exequente concorde com a impugnação, EXPEÇA-SE ALVARÁ E ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

Acaso juntado o contrato de honorários até a expedição do alvará, deve-se deduzir do montante da parte credora, a verba honorária, **salvo se restar provado que já os pagou.** (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94). Intime-se o ilustre advogado para no prazo de 5 dias informar os dados bancários para a transferência de valores, acaso não já informado.

Em seguida, ausente requerimentos ou pendências a executar, **arquivem-se os autos,** dando-se por encerrada a execução.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
10/11/2025 15:44:55
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 126432083

25111015445524300001

IMPRIMIR GERAR PDF